सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

पंचायती राज अधिनियम 1994
धारा 19 किसी सरपंच या पंच के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं–

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

State Legislature चुनाव हेतु Disqualified 19(a)

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
1	19(a) के अनुसार जो व्यक्ति संसद या विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य है वो पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता।	**Office of Profit** का पद धारण करना	Article 191(1)(a)	अयोग्य
		सक्षम न्यायालय द्वारा **Unsound Mind** घोषित होना	Article 191(1)(b)	
		Undischarged Insolvent होना (दिवालियापन)	Article 191(1)(c)	
		भारत का नागरिक न होना/विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेना/विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखना।	Article 191(1)(d)	
		संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य होना	Article 191(1)(e)	
		Defection (दल–बदल) के आधार पर अयोग्यता	Article 191(2) + Tenth Schedule	लागू नहीं

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जाँच-सूची

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

State Legislature चुनाव हेतु Disqualified 19(a)

सही उम्मीदवार सशक्त पंचायात

मेरा वोट मेरा अधिकार

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जाँच	टिप्पणी
1	19(a) के अन्तर्गत जो व्यक्ति संसद या विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य है, वह पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। 	Office of Profit का पद धारण करना	Article 191(1)(a)	अयोग्य
		सक्षम न्यायालय द्वारा Unsound Mind घोषित होना	Article 191(1)(b)	अयोग्य
		Undischarged Insolvent होना (दिवालियापन)	Article 191(1)(c)	अयोग्य
		भारत का नागरिक न होना / विदेशी नागरिकता स्वेच्छा से लेना / विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखना।	Article 191(1)(d)	अयोग्य
		संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य होना	Article 191(1)(e)	अयोग्य
		Defection (दल-बदल) के आधार पर अयोग्यता	Article 191(2) + Tenth Schedule	लागू नहीं

यह सिर्फ जिला परिषदू / पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हेतु हैं।

योग्य उम्मीदवार चुनें | सशक्त ग्राम पंचायत | समृद्ध राजस्थान

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
2	19(aa)	अगर किसी सक्षम अदालत के आदेश से भ्रष्टाचार के काम का दोषी पाया जाता है, जो इस एक्ट या इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार दायर चुनाव याचिका के परिणामस्वरूप हुआ हो।	कोर्ट ऑर्डर देखना चाहिए।	If Correct - Reject
3	19(b)	किसी स्थानीय प्राधिकरण, विश्वविद्यालय या किसी ऐसे निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी समिति के तहत वेतनभोगी पूर्णकालिक या अंशकालिक पद पर हो, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हो या जिसका वित्तपोषण पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो;	नियुक्ति पत्र देखना चाहिए।	If Correct - Reject
4	19(C)	उन्हें नैतिक अधमता से जुड़े कदाचार के कारण राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और सार्वजनिक सेवा में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।	बर्खास्त का ऑर्डर देखना चाहिए।	If Correct - Reject
5	19(D)	किसी पंचायती राज संस्था के अधीन कोई वेतनभोगी पद या लाभ का पद धारण करना	सेवा रिकार्ड देखना है।	If Correct - Reject

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
6	19(e)	क्या संबंधित पंचायती राज संस्था के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध में, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अपने साझेदार, नियोक्ता या कर्मचारियों के माध्यम से कोई हिस्सा या हित है, जबकि उस कार्य के लिए किए गए किसी काम में ऐसा हिस्सा या हित हो?	उसका Contract record देखना चाहिए।	If Correct - Reject
7	19(f)	किसी शारीरिक या मानसिक दोष या बीमारी से पीड़ित है जो उसे काम करने में असमर्थ बनाती है	कानूनी साक्ष्य का आधार लेना चाहिए।	If Correct - Reject
8	19(g)	किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और छह महीने या उससे अधिक की कैद की सज़ा सुनाई गई हो, और ऐसी सज़ा को बाद में न तो रद्द किया गया हो, न ही माफ़ किया गया हो और न ही अपराधी को क्षमादान दिया गया हो।	कानूनी फेसला देखना चाहिए।	If Correct - Reject
9	19(gg)	उस सक्षम न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसने अपराध का संज्ञान लिया है और उसके विरुद्ध ऐसे अपराध के लिए आरोप तय किए हैं जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड हो सकता है;	कोर्ट ऑर्डर देखना चाहिए।	If Correct - Reject

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
10	19(h)	धारा 38 के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है	धारा 38 देखना चाहिए।	If Correct - Reject
11	19(i)	संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा लगाए गए किसी भी टैक्स या फीस की राशि का, मांग का नोटिस पेश किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर भुगतान नहीं किया है;	उसके Dues Record देखने चाहिए।	If Correct - Reject
12	19(j)	संबंधित पंचायती राज संस्था की ओर से या उसके विरुद्ध कानूनी वकील के रूप में कार्यरत है	उसका Professional status जॉच करें।	If Correct - Reject
13	19(k)	राजस्थान मृत्यु भोज रोकथाम अधिनियम, 1960 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है।	यदि Conviction हो गया हो तो	If Correct - Reject

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
14	19(l)	दो से ज़्यादा बच्चे हैं	यह हटा दी गयी है।	Accepct
15	19(m)	अगर कोई व्यक्ति पहले किसी पंचायती राज संस्था का चेयरपर्सन/डिप्टी चेयरपर्सन रहा हो और उसने पंचायती राज संस्था का बकाया जमा करने के लिए नोटिस मिलने के दो महीने बाद भी बकाया राशि का भुगतान न किया हो, और उसका नाम राज्य सरकार द्वारा कलेक्टर (पंचायत) को सौंपी गई ऐसे डिफॉल्टरों की सूची में शामिल हो (यह सूची उस पंचायती राज संस्था के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होने से कम से कम दो महीने पहले दी गई हो);	यदि Defaulter list में उसका नाम हो तो।	If Correct - Reject
16	19(n)	राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह व्यक्ति उन जातियों, जनजातियों या वर्गों में से किसी का भी सदस्य नहीं है,	उसका Caste Certificate जॉच करें।	If False-Reject
17	19(o)	महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के मामले में, वह महिला नहीं है।	उसकी पात्रता की जॉच करें कि वी महिला है अथवा नहीं	If False-Reject

धारा 19 – पात्रता / अयोग्यता जांच–सूची

S.N.	खंड	अयोग्यता	RO जांच	निर्णय
14	19(p)	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट के मामले में, यदि वह व्यक्ति संबंधित जाति, जनजाति या वर्ग का सदस्य नहीं है और महिला भी नहीं है	उसकी पात्रता की जॉच करें कि वो महिला तथा संबधित वर्ग की है अथवा नहीं	If Correct-Reject
15	19(q)	घर में इस्तेमाल के लायक साफ़–सुथरा शौचालय नहीं है और परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच करता है।	Required evidence	If Correct-Reject
16	19(r)	PS/ZP सदस्य हेतु Secondary School Examination पास न होना	यह हटा दी गयी है।	Accepct

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्हताएंः—

	अध्याय 3 — संसद और राज्य विधानमण्डलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं
धारा 7	**परिभाषाएं** — इस अध्याय में
	(क) ''समुचित सरकार'' से संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने या सदस्य हाने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है
	(ख) ''निरर्हता'' से संसद के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है।
धारा 8	**कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता—**
धारा 8(1)	निम्नलिखित के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति, जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति —
8(1)(i)	केवल जुर्माने से दडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा,
8(1)(ii)	कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसके छोडे जाने से छह वर्ष तक की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हत बना रहेगा अर्थात् —
8(1)**(ii)** (क)	➢ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क धर्म मूलवंश जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध या ➢ धारा 171ड रिश्वत का अपराध या ➢ धारा 171च निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध या ➢ धारा 376 की उपधारा (1), (2) या 376क या धारा 376ख बलात्संग से सम्बन्धित अपराध या ➢ धारा 498क किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध या ➢ धारा 505(2) या (3) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संपरिवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से सम्बन्धित अपराध
8(1)**(ii)** (ख)	➢ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दण्ड का उपबन्ध करता है या
8(1)**(ii)** (ग)	➢ सीमाशुल्क अधिनियम 1962 प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध या
8(1)**(ii)** (घ)	➢ विधिविरूद्ध कियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 की धारा 10 से 12 तक विधिविरूद्ध घोषित किये गये किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिविरूद्ध संगम की निधियों के बरतने से सम्बन्धित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के सम्बन्ध में किये गये आदेश के उल्लघंन से सम्बन्धित अपराध या

8(1)(ii) (ङ)	➢ विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 या
8(1)(ii) (च)	➢ स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या
8(1)(ii) (छ)	➢ आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1987 की धारा 3 आतंकवादी कार्य करने का अपराध या धारा 4 विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध या
8(1)(ii) (ज)	➢ धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबन्धों के उल्लघंन का अपराध), या
8(1)(ii) (झ)	➢ इस अधिनियम की धारा 125 निर्वाचन के सम्बन्ध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध या धारा 135 मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध या धारा 135क बूथों के
	बलात् ग्रहण का अपराध या धारा 136(2)(क) किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध, या
8(1)(ii) (ञ)	➢ उपासना स्थल विशेष उपबन्ध अधिनियम 1991 की धारा 6 किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध या
8(1)(ii) (ट)	➢ राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध या धारा 3 राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध, या
8(1)(ii) (ठ)	➢ सती निवारण अधिनियम 1987
8(1)(ii) (ड)	➢ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
8(1)(ii) (ढ)	➢ आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002
धारा 8(2)	➢ **कोई व्यक्ति जो –**
	(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबन्ध करने वाली किसी विधि या
	(ख) खाद्य या औषधि के अपमिश्रण से सम्बन्धित किसी विधि या
	(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किन्हीं उपबन्धों
	के उल्लघंन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोडे जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।
धारा 8(3)	कोई व्यक्ति जो उपधारा 1 व 2 में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोडे जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

धारा 8(4)	उपधारा 1 या 2 या 3 में किसी बात के होते हुए भी दोनों उपधाराओं में से किसी के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि की तारीख को संसद का या राज्य के विधानमण्डल का सदस्य है, तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक उस तारीख से तीन मास न बीत गये हों अथवा उस कालावधि के भीतर उस दोषसिद्धि या दण्डादेश की बाबत अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक न्यायालय द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा न हो गया हो।
	स्पष्टीकरण – इस धारा में –
	(क) ''जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबन्ध करने वाली विधि'' से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करती है– (1) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन, (2) उस कीमत का नियन्त्रण जिस पर कोइ आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके, (3) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भण्डारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग, या उपभोग का विनियमन (4) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विधारण का प्रतिषेध जो मामूली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है।
	(ख) ''औषधि'' का वह अर्थ है जो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में समनुदिष्ट है
	(ग) ''आवश्यक वस्तु'' का वह अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे समनुदिष्ट है।
	(घ) ''खाद्य'' का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1955 में समनुदिष्ट है।
धारा 8क	**भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हताः–**
	(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराये गये प्रत्येक व्यक्ति का मामला ऐसे आदेश के प्रभावशील होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर यथाशक्य शीघ्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए,

	परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके सम्बन्ध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है।
	(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम 1975 के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाये जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा।
	(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।
धारा 9	**भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्यूत होने पर निरर्हता –**
	(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।
	(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगा। परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।
धारा 9क	**सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता –**
	कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रान्त किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है। **स्पष्टीकरण** – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केवल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है, यह नहीं समझा जायेगा कि वह विद्यमान है।

धारा 10	**सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता –**
	कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह सहकारी सोसाइटी से भिन्न किसी ऐसी कम्पनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक या सचिव है।
धारा 10क	निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता –
	(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा
	(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है। तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।
धारा 11	निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना – निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे, इस अध्याय के अधीन (सिवाय धारा 8क) की किसी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

मनीष कुमार गोयल
(SLMT)